МОНГОЛ УЛСЫН ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИСС

Засгийн газрын 12 дугаар байр, Барилгачдын талбай-2,
Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот, 15170
Утас: (+976) 7000 0222, (+976-51) 26 29 31
Цахим шуудан : info@nhrcm.gov.mn
Цахим хуудас : www.nhrcm.gov.mn

2023.05.23 № 01/649

танай_____-ны № _____-т

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН, ХҮНИЙ ЭРХИЙН ДЭД ХОРООНЫ ДАРГА Ц.МӨНХЦЭЦЭГ ТАНАА

Хуулийн төсөлд санал хүргүүлэх тухай

Шүгэл үлээгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн төсөлтэй танилцаад дараах саналыг хүргүүлж байна.

1. Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.3 дахь хэсэгт заасны дагуу төслийн 3 дугаар зүйлийн 3.1-д "...хүүхдийн эрх, нийтийн өмч..."-ийн асуудлыг нэмж тусгах;
2. Төслийн 4.1.2-т "шүгэл үлээгч" гэж энэ хуулийн 4.1.1-д заасны дагуу шүгэл үлээсэн хүн, хуулийн этгээдийг гэж тодорхойлсон байна. Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуульд "Хүн" гэдгийг хуулийн нэр томьёоны тодорхойлолтод оруулсан байдаг хэдий ч Шүгэл үлээгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн төсөлд Монгол Улсын иргэнээс гадна гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн шүгэл үлээж болох эсэхийг тодорхойлж оруулах;
3. Хуулийн төслийн 6.1-д "Шүгэл үлээгч нь нийтийн ашиг сонирхлын төлөө шүгэл үлээж, мэдээллийг монгол хэл, өөрийн эх хэл, эсхүл сайн мэдэх хэл дээр бичгээр өгнө" гэж тодорхойлсноос үзвэл үндэстний цөөнх болох Казах, Тува иргэдээс гадна, Монгол Улсад ажиллаж амьдарч байгаа Орос, Хятад, Солонгос улсын иргэд шүгэл үлээж болох мэт харагдаж байгаа тул 4.1.2-т заасан хүн гэдгийг тодорхойлохын зэрэгцээ хуулийн этгээдийн хувьд гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгж шүгэл үлээж болох эсэхийг тайлбарлаж оруулах;
4. Төслийн 7 дугаар зүйлд заасан шүгэл үлээгчийн мэдээллийг хүлээн авах, бүртгэх, шилжүүлэх тухай зохицуулалт нь эрх бүхий байгууллагын аль байгууллага мэдээллийг хүлээн авах, бүх байгууллагад мэдээлэл гаргасан тохиолдолд яаж зохицуулах, аль байгууллага нь хэрхэн шийдвэрлэх талаар нарийн тусгаагүй байх тул тодорхой болгох;
5. Төслийн 7.5 дахь хэсэгт "Эрх бүхий байгууллагууд нь шүгэл үлээгчийн мэдээллийг хүлээн авах, хяналт шалгалт явуулах, нууцлалыг хангах нэгжтэй байх, мөн мэдээллийг хүлээн авах өөрсдийн нэгдсэн мэдээллийн хэрэгслийг ажиллуулж болно." гэсэн нь эрх бүхий байгууллагуудад нэгж байгуулах эсэх, нэгж байгуулбал дагалдах хуулиудад хүний нөөц, төсөв санхүүгийн талаар нэмэлт өөрчлөлт оруулах, нэгдсэн мэдээллийн санг аль байгууллага хариуцах, эрх бүхий байгууллагууд хэрхэн ашиглах, дундын мэдээллийн сангаас мэдээлэл алдагдсан тохиолдолд хариуцлагын тогтолцоог хэрхэн зохицуулах талаар тодорхой болгох, улмаар гэмт хэргийн шинжтэй байвал хэрхэх талаар зохицуулалтыг тусгах;
6. Төслийн 8.2-т заасан 30 хоногийн хугацааг шаардлагатай тохиолдолд сунгаж болох эсэх, эрх бүхий байгууллагын шалгалтын үр дүнг хүлээн зөвшөөрөөгүй тохиолдолд энэ талаар гомдол гаргаж болно" гэснийг тодорхой болгох;
7. Төслийн 9.5-д "... хууль зүйн болон сэтгэл зүйн үнэ төлбөргүй зөвлөгөө авч болно." гэснийг уг үйлчилгээг хэн үзүүлэх талаар зохицуулаагүй, эрх бүхий байгууллагууд тус үйлчилгээг үзүүлэх тохиолдолд хууль зүйн туслалцаа, сэтгэл зүйн үйлчилгээ үзүүлэх зардал, сэтгэл зүйчийн орон тооны талаар нэмж тусгах;
8. Төслийн 11.1-т "Төрийн албан тушаалтан нь албан үүргээ гүйцэтгэх явцдаа авлига, ашиг сонирхлын талаар олж авсан мэдээллээр нийтийн ашиг сонирхлын төлөө шүгэл үлээсэн бол

15002088

төрийн болон албаны нууц, байгууллагын нууц, хүвь хүний мэдээллийг хамгаалах хууль тогтоомжоор тогтоосон хязгаарлалт хамаарахгүй" гэсэн нь төрийн албан хаагчийн үүрэгтэй холбоотой байх тул өөрчлөх эсэх;

9. Төслийн 12.3 дахь хэсгийг Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуультай шүгэл үлээгчийн эрхийг хамгаалах асуудлыг байгууллагын дотоод журамд заалт болгон оруулахаар хуульчлах;
10. Төслийн 14.1.5-д "хуулийг сурталчлан таниулах, шүгэл үлээгчийн талаарх сургалт зохион байгуулах" гэснийг нарийвчлах, сургалт зохион байгуулах чиг үүргийг Авлигатай тэмцэх газрын чиг үүрэгт тусгах;
11. Төслийн 16 дугаар зүйлд заасан шүгэл үлээгчид мөнгөн урамшуулал олгох тухай зохицуулалтыг сайжруулж, мөнгөн урамшууллыг олгох хугацаанд анхаарах, шүгэл үлээсэн үйлдэл нь эд хөрөнгө, орлого төвлөрүүлээгүй тохиолдолд шүгэл үлээгчид урамшуулал олгох боломжгүй байгааг эргэж харах, шүгэл үлээгчийн аюулгүй байдал, эдийн засгийн хөшүүрэггүй байдлыг хангах талаар зохицуулалт нэмэх;
12. Шүгэл үлээгчийн эрх зүйн байдлын тухай асуудал нь гэрч хохирогчийг хамгаалахтай шууд холбоотой учраас Гэрч хохирогчийг хамгаалах нэгжийн бүтцийг нэмэгдүүлэх эсхүл гэрч хохирогчийг хамгаалах механизмыг сэргээх боломжтой эсэхийг судлах;
13. Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд заасны дагуу шүгэл үлээгчийг хүний эрх хамгаалах үйл ажиллагаатай нь холбогдуулан хүний эрх хамгаалагчийн гэр бүлийн гишүүн, асран хамгаалагч, хамтран амьдрагч, төрлийн хүн, хууль ёсны төлөөлөгчийг аливаа хэлбэрээр доромжлох, гүтгэх, худал мэдээлэл тараах, ялгаварлан гадуурхахаас урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах талаар нэмж тусгах;

Хүндэтгэсэн,

ДАРГА Ж.ХУНАН